

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายประมวล มະณีสแสง

ผู้ร้อง

5241/2548

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713 วรรคหนึ่ง หากจำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทของผู้ตายทุกกรณีไม่ เมื่อผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับ อ. ในที่ดินที่เป็นทรัพย์มรดกของ อ. หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังนั้น ผู้ร้องก็ย่อมมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของ อ. และมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ อ. ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนายอดิศักดิ์ซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้ก่อนตาย นายอดิศักดิ์มีทรัพย์มรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 7153 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายอดิศักดิ์ ผู้ร้องได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวออกเป็นสัดส่วน แต่มีเหตุขัดข้อง ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายอดิศักดิ์ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีส่วนได้
เสียในทรัพย์มรดกของนายอดิศักดิ์ มะณีแสงหรือมณีแสง ผู้ตายหรือไม่ เห็นว่าผู้
มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1713 วรรคหนึ่ง หากจำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายโดยเป็น
ทายาทของผู้ตายทุกกรณีไม่ เมื่อผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายอดิ
ศักดิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 7153 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
เป็นทรัพย์มรดกของนายอดิศักดิ์ หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังที่ผู้ร้องอ้าง ผู้ร้องก็ย่อม
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อในที่ดินดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก
ของนายอดิศักดิ์ และมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายอดิศักดิ์ได้ จึงชอบที่
ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องขอของผู้ร้องไว้พิจารณา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอของ
ผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอไว้พิจารณาแล้วมีคำสั่ง
หรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สมชาย จุลนิติ-มานะ สุภาวิริยกุล-ชาลี ทัพภวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น